

עין משפט
גד מצוה

מִזְרָא א מיי' פ"ט מהל' מורות הלנ"ו:
וב מיי' פ"ד מהל' ת"ת הל"ו טוש"ע י"ד סומן רמו סעיף יב:
י"ג ג מיי' שס פ"ו הלנ"ו:
י"ח ד מיי' שס פ"ט הל' טו ופ"י הל"א:

פ' הרא"ש

ה"ג וליית. לרבי יהושע פרין דאמר נמצא זה מביא קרבנותיו לחצאין וביאם נפקא מיניה וביבאם לחצאין:
לחדר בה את התלמידים אה"נ מודה הוא לדברי בן זומא והא דאמר שיבקש א' לידר כנגדו לא אמ' [אלא] לחדר את התלמידים אם יש בהם משיב כבן זומא הא שיבקש א' לידר כנגדו לא אמר (נמצא זה) מביא קרבנותיו לחצאין ה"ק אם אין אחר נודר כנגדו יצטרך להביא קרבנותיו לחצאין: מאי ליעבד ר' יהושע לדקיה דלא ליסור. לדקיה היינו המעיים:
ולר' יהושע דאמר שידור אחר כנגדו צריך לאחר תנופת החלב עד שילגשו שניהם ותמצא שיסריחו המעיים. והני שאם נטמא א' מהם ואין יודע איזה הוא צריך לעשות כן התם א"א לעשות בענין אחר. אבל הכא מוטב שיעשה כבן זומא:
ולא נהירא גי' זו דהא אמר' כבר דלא אמרה ר' (ישמעאל) [יהושע] אלא לחדר בה את התלמידים:
נויר שהיה טמא בספק. כולה מפ' לעיל פ' כ"ג:

נמי:

וּמִי שׁוֹמֵעַ לוֹ, אם [אין]¹ דעתו לידור צנויר לא זה² שידור כנגדו:
מִי שׁוֹמֵעַ לוֹ שִׁידוֹר כנגדו בנויר.
זוה הענין מספק להיות נויר אלא הוא לבדו מציא לסוף שלשים יום חטאת העוף והוא הדין עולת העוף ולא חש לפרשה:
וְעוֹלֹת בהמה. כדי לגלח על אחד מהדמים ואומר כו' ואסור³ לשמות ציין דשמא היה טמא וסופר עוד שלשים יום ומציא קרבן טהרה חטאת ועולה ושלמים:
ואם טהור הייתי אומר⁴ העולה הראשונה בגילוח ראשון שצריך לכל הפחות לגלח על אחד מהדמים:
והשאר⁵ קרבני. החטאת והשלמים ועולה זו שצאה עכשיו נדבה:

נִמְצָא מִבִּיא קִרְבָּנוֹתָיו לַחֲצֵאִין, דאם טהור היה עולה ראשונה חוצה כדפרישית ובגילוח שני מציא חטאת ושלמים דכיון דאין נויר אחר עמו אינו יכול לעשות צענין אחר שכיון שהוא ספק טמא צסוף שלשים אינו ראוי לגלח בלא הבאת קרבנותיו דמניא צפרק שני (לעיל דף י:) נויר שכלו ימינו [לוקה על הטומאה ואינו]⁶ לוקה על התגלחת:

אֲבֵל הודו חכמים לְדַבְרֵי בֶן זִוְמָא, דלא איכפת לו אם מציא לחצאין והלא לא ימנא אחר שידור כנגדו:
וְלַיִיִּתִּי, אדרכי יהושע פרין כלומר ויצא לחצאין ומה צנך ומשני אין הכי נמי ולא א"ר יהושע אלא לחדד התלמידים:
אֲמַר רב נחמן בר יצחק מא' יְעִיבֵד ר' יהושע דְּרִיקוּה דְּאָא לְיִסְרוּ, לא איתפרש:
צע"א⁷ מאי ליעבד רבי יהושע לדקיה דלא ליסרו פירוש לבני מעים שלא יסריחו דכיון שיבקש אחד שידור כנגדו צנויר א"כ לסוף שלשים יום כשמגלחין שניהן שניהם צריכים להניף החלב ותגלחת שניהם היא לפני תנופה א"כ יסריח החלב צמה שיאחרו להקטיר אותו עד שתי תגלחיות דנהי דלא מת אחד מהם

כך היא לכולי עלמא שמציאין קרבן טומאה וטהרה הא ודאי [אין אפשר לתקנו צע"א אבל בסיפא דמת אחד ואפשר לתקנו בתקנת [בן זומא] בלא מירות אחרת ולא⁸ הוה ליה למימר לר' יהושע שידור אחר כנגדו ובפירוש [אחרן] כמזב לדקיה לאיצרכים דעולה דאין נקטרות עד אחר תגלחת שניהם וקשה דעל העולה אינו עיקר מנזות דמיים כי אם מנ⁹ השלמים ותו למה ימתין הכהן מלהקטירים עד אחר התגלחת וזה לא מנינו ויותר נראה כדפרישית:
בְּזִיר שהיה **טמא בספק**, פירשתי לעיל שלהי פ' כ"ג¹⁰:

שני נוירים פרק שמיני נויר

וּמִי שׁוֹמֵעַ לוֹ, אם [אין]¹ דעתו לידור צנויר לא זה² שידור כנגדו:
מִי שׁוֹמֵעַ לוֹ שִׁידוֹר כנגדו בנויר.
זוה הענין מספק להיות נויר אלא הוא לבדו מציא לסוף שלשים יום חטאת העוף והוא הדין עולת העוף ולא חש לפרשה:
וְעוֹלֹת בהמה. כדי

מִתְנִי' מת אחד מהן אמר ר' יהושע יבקש אחד מן השוק שידור כנגדו ואומר אם טמא הייתי הרי אתה נויר מיד ואם טהור הייתי הרי אתה נויר אחר שלשים יום וסופרין שלשים ^(א) ומביאין קרבן טומאה וקרבן טהרה ואומר אם אני הוא הטמא קרבן טומאה שלי וקרבן טהרה שלך ואם אני הוא הטהור קרבן טהרה שלי וקרבן טומאה בספק וסופרים שלשים יום ומביאין קרבן טהרה ואומר אם אני ^(א) הטמא קרבן טומאה שלי וקרבן טהרה שלך וזה קרבן טהרתי ואם אני הוא הטהור קרבן טהרה שלי וקרבן טומאה בספק וזהו קרבן טהרתך אמר לו בן זומא ומי שומע לו שידור כנגדו בנויר אלא מביא חטאת העוף ועולת בהמה ואומר אם טמא הייתי החטאת מחובתי והעולה נדבה ואם טהור הייתי העולה מחובתי והחטאת מספק וסופר שלשים יום ומביא קרבן טהרה ואומר אם טמא הייתי העולה הראשונה נדבה וזו חובה ואם טהור הייתי העולה הראשונה חובה וזו נדבה וזו שאר קרבני אמר רבי יהושע נמצא זה מביא קרבנותיו לחצאים אבל הודו לו חכמים לבן זומא:
גַּב' ולייתי אמר רב יהודה אמר שמואל לא אמר ר' יהושע אלא ^(ב) לחדר בה את התלמידים אמר רב נחמן מאי ליעביד ליה רבי יהושע לדקיה דלא ליסרו:
מִתְנִי' ^(ג) נויר שהיה טמא בספק ומוחלט בספק אוכל בקדשים אחר ששים יום ושותה יין ומטמא למתים אחר מאה ועשרים יום ישתלחת הנגע דוחה תגלחת הנויר בזמן שהוא ודאי יאבל בזמן שהוא ספק אינו דוחה:
גב'⁴

מִתְנִי' מס אחד מהן א"ר יהושע יבקש אחד מן השוק. ויבקש ממנו שידור כנגדו להיות נויר כמו זה שמת ויאמר לו אם טמא הייתי הרי אתה נויר מיד ולאחר שלשים ^(א) מותר אתה לגלח ולשמות ציין ואם טהור הייתי וחצירי טמא הרי אתה נויר לאחר שלשים יום:
וסופרין שלשים יום.

מעכשיו ובסוף שלשים מציאין קרבן טומאה וקרבן טהרה בשותפות ויאמר לאותו שהציא מן השוק אם אני הוא הטמא הרי קרבן טומאה שלי וקרבן טהרה שלך ואם אני הוא הטהור ועדיין לא חל ^(א) עליו מירות עד לאחר שלשים כדאמר ^(ב) מתחילה ואם טהור הייתי הרי אתה נויר לאחר שלשים ^(ג) הרי קרבן טהרה שלי וקרבן טומאה בספק וחטאת העוף שמציא על ספק טומאה אינה נאכלת ואולה לקבורה כדאמרין צפרק מי שאמר הריני נויר (לעיל דף כט.) אמר ר' יוסי צר' יהודה מניין לחטאת העוף הבאה על ספק שאינה נאכלת כו' ועולת העוף אי צעי מיייתי לה לשם נדבה ואי צעי לא מיייתי לה כלל כיון דדורון צעלמא הוא לא מעבבא ואשם נמי לא איצטרך לאיתויי דאשם אינו מעבדו מכפרה כדאמרין צפרק מי שאמר הריני נויר מגלח (לעיל דף יט:) הביא חטאתו ולא הביא אשמו מונה ועדיין אסורין לשמות ציין וליטמא למתים ^(ד) אבל חוזרין וסופרין שלשים יום ומציאין קרבן טהרה בשותפות:
ואומר אם אני הוא, שהייתי טמא קרבן טומאה היה שלי וקרבן טהרה היה שלך זה של עכשיו קרבן טהרתי ואם אני הוא הטהור ואותו שמת היה טמא וקרבן טהרה הו^(ה) היה שלי וקרבן טומאה היה בספק הרי זה קרבן טהרתך ומנאן ואיך מותרים לשמות ציין וליטמא למתים:
אמר לו בן זומא מי שומע ויציא אלא ^(ו) משלים את מוירו וביא צפרק חטאת העוף ולאשם ועולת העוף לא חיישינן כמו שאמרנו

אלא חטאת העוף שהיא צאה על הספק יציא כמו על ספק טומאה ויציא עמה עולת בהמה ושאר קרבנות מירות טהרה אינו צריך להביא לאלתר אלא לאחר שלשים ^(ז) שניים שהרי עדיין אינו יכול לשמות ציין וליטמא למתים עד לאחר שלשים ^(ח) יום ומעכשיו אומר אם טמא הייתי החטאת מחובתי של קרבן טומאה ועולה זו לנדבה דנויר טמא לא מיייתי עולת בהמה ואם טהור אני זו עולה מחובתי והחטאת בספק ואינה נאכלת ועולת בהמה קריבה לשם חוצה וחוזר וסופר שלשים יום ומציא קרבן טהרה בלבד חטאת בהמה ועולת בהמה ושלמים ואומר אם טמא הייתי עולה הראשונה נדבה וזו חוצה עם שאר קרבנותי ואם טהור אני הרי עולת בהמה ראשונה חוצה וזו נדבה ואלו שאר קרבנותי:
א"ר יהושע, נמצאת אתה אומר שאם טהור היה שמציא קרבנותיו לחצאין שבתגלחת ראשונה הביא קרבן עולת בהמה ועכשיו הביא חטאתו וחצוי שלמים:
אבל הודו חכמים לדברי בן זומא, שאין חוששין אם הביא קרבנותיו לחצאין ועוד שאינו מוצא ^(ט) מי שידור נויר כנגדו:
גַּב' ולייסי, כלומר ז'מה תשובה השיב ר' יהושע ^(י) בן לוי לבן זומא שזה מציא קרבנותיו לחצאין יציא לחצאין ומה צנך:
אמר רב יהודה אמר שמואל, יודע היה ר' יהושע שאין תשובתו כלום ולא אמר כך אלא כדי לחדד זה את התלמידים שיהו נושאין קל וחומר צענמן ומה ^(יא) רבינו שידוע הוא צענמו שאין צדצריו ולא כלום משיב דבר שאינו משנה ק"ו לשאר כל אדם שיכול להשיב על דברי רבו ואפי' יודע בו שאין צדצריו ולא כלום ושאר חציריו יהיו מלעיגינן עליו לא ימנע מלשאול כל צרכו וכדאמרין במסכת נדה (דף סז.) ימיב רב פפא כו' ואחיכו עליה ואמר ^(יב) רצא אפילו כי האי מילתא נימא איניש קמיה רביה ולא ליסתוק שנאמר [ומשלי] ^(ג) אם נצלת בהתנשא אם נצלת עצמך על דברי תורה סופך להתנשא זה ואם זמות יד לפה ואם שתקת סופך שיהו שואלין ממך ואי אתה יודע להשיבו ותתן יד לפה:
אמר רב נחמן צר יצחק מה ליעציד ליה ר' יהושע ליקיה דלא ליסרו, כלומר ^(יד) רב נחמן ^(ט) דלא שמיע ליה להא דאמרין דלא אמר רבי יהושע אלא לחדד את התלמידים והכי קא מותיב וקאמר לדברי ר' יהושע דאמר נמצא זה מציא קרבנותיו לחצאין ^(טו) מאי רוצה לעשות צבני מעים צדקי בהמה להאניען שלא יסריחו עד שיציא שאר קרבנותיו בתגלחת שניה אלא ודאי מציא לחצאין ואין צנך כלום:
ליקיה, כמו דקים שצבני מעים. ולהכי נקט צני מעים ^(טז) שהן מסריחין לפי שעה מה שאין כן בצצר:
מִתְנִי' נויר שהיה **טמא בספק** כו'. כמו שהיא מפורשת למעלה צפרק כהן גדול ונויר (דף נה:) גמ'

מסורת הש"ס

(א) נע' מוספות מנחות פא. ד"ה המורה] (ב) [בכריתות לג': תש"ן, (ג) לעיל נה: טז; (ד) [לפנינו שם איתא רב פפא] (ה) (דף נה: א).

נוסחת הריב"ן

[א] חל עלך מירות כו';
[ב] כדאמר ליה כו':
[ג] לאחר שלשים יום:
[ד] וליטמא למתים וחוזרין:
[ה] וקרבן טהרה שלי וקרבן טומאה בספק:
[ו] אלא ישלים את מירותיו:
[ז] לאחר שלשים שהרי כו':
[ח] לאחר שלשים יום שמים ועכשיו:
[ט] שאינו מוצא שידור כנגדו:
[י] בזו לעשוה שהשיב ר' יהושע לבן זומא כו':
[כ] ומה ר' יהושע אפי"פ שידוע צענמו שאין צדצריו כלום ומשיב כו' ואפילו יודע הוא שאין צדצריו כלום כו' מלשאול כל לבו כו' ואי אתה יודע להשיב כו':
[ל] לומר לרב נחמן לא שמיע ליה להא דלא אמר כו':
[מ] מציא קרבנותיו לחצאין צריך להניענן שלא כו':
[נ] לפי שהן:

הגהות הב"ח

(א) בבשנה וסופרין שלשים יום ומציאין:
(ב) שם אם אני הוא הטמא:
(ג) רש"י ד"ה מת אחד וכו' שלשים יום מותר:
(ד) ד"ה וליימי וכו' ר' יהושע לבן זומא כ"ל ומציאות בן לוי נמחק:
(ה) ד"ה אמר רב יהודה וכו' ומה ר' יהושע שידוע הוא צענמו:
(ו) ד"ה אמר רב נחמן וכו' כלומר רב נחמן לא הורה שמיע ליה:

הגהות התוספות

1. צ"ל פירוש, אפילו אם דעמו כו'.
2. צ"ל בלא זה, וכיה בס"י.
3. צ"ל ועדיין אסור.
4. מיעת אומר נמחק.
5. צ"ל זה שאר.
6. מציבות המוקפות נמחק.
וכ"ה בס"י.
7. מיעת בע"א נמחק וצ"ל הנה"י.
8. צ"ל לא.
9. צ"ל על.